IL TRIBUNALE DI ROMA

V SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio composto dai sig.ri magistrati :

dott. Lorenzo Pontecorvo Presidente

dott. Elena Fulgenzi Giudice rel

dott. Maria Lavinia Fanelli Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

TRA

Parte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1* , in proprio nella qualità di proprietario di 1/3 come da testamento olografo della Sig.ra *Parte_2* *[...]* **nella qualità di "Trustee" del Trust denominato "Trust Charlie"** (C.F. *P.IVA_1*), di un terzo (1/3) dell'unità immobiliare sita in Roma, Via Monte delle Gioie n. 28 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Favilla

- Ricorrente -

E

CP_1 c.f. *C.F._2* rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ballesio

- Resistente-

Oggetto: Ricorso ex art. 1105 IV comma c.c.

PREMESSSO CHE

1. L'Avvocato *Parte_1* ha adito il Tribunale esponendo di essere , comproprietario dell'appartamento sito in Roma, Via Monte delle Gioie n. 28, int. 16/A, piano 5° e 6° in virtù dei seguenti titoli di provenienza: Sentenza Tribunale di Roma del 22 giugno 2012, passata in giudicato, con la quale è stato stabilito *"[... dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, C.C. dell'atto di compravendita del 30 Ottobre 1989 a rogito del Notaio* *CP_2* *da Roma, Rep. 155022, Racc. 19034*...]". L'atto era

un atto di "Compravendita", mediante il quale la Sig.ra Parte_2 [...] e l'Avv. Parte_1 avevano venduto all'Avv. CP_1 [...] sorella di Pt_1 e figlia della Sig.ra Parte_2 il loro terzo di proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Monte delle Gioie n. 28, a loro pervenuto in successione dall'Ing. Persona_1 marito della Sig.ra Parte_2 e padre dei germani Pt_1 e CP_1 successione legittima della signora Parte_2 nella quota di 1/3, in ragione della dichiarata nullità dell'atto di "Compravendita", Rep. 155022 – Racc. 19034 del Notaio CP_2 Egli è attualmente chiamato all'eredità, nella misura del 50%, del terzo appartenuto alla defunta Sig.ra Parte_2 madre degli Avv.ti Pt_1 e CP_1 Testamento olografo sig.ra Parte_2 con il quale viene stabilito: "[... *nomino mio erede universale mio figlio Signor* Pt_1 [...] *nato a Roma il 25 Luglio 1959, quivi res.te Via Trionfale n. 79/A, al quale destino tutto il mio patrimonio mobiliare ed immobiliare presente e futuro. Mia figlia ha già ricevuto, nel corso della mia vita, donazioni varie, sia di beni mobili che di beni immobili, per un ammontare più che sufficiente a coprire la quota che a lei riserva la legge ...]".*

Il ricorrente, quindi, si dichiara proprietario di un terzo in ragione della detta sentenza, e proprietario dell'ulteriore terzo appartenuto alla madre, in ragione del pubblicato testamento. La quota di 1/3, di proprietà dell'Avv. Parte_1 in virtù della richiamata sentenza veniva, successivamente, conferita al " Org_1 ", con apposito atto di costituzione del predetto strumento e del conferimento effettuato con l'atto medesimo .

CHE la sorella del ricorrente CP_1 pure Avvocato, è comproprietaria in ragione di 1/3 della predetta proprietà, ed abita nella casa oggetto della richiesta di amministrazione.

La stessa conviveva con la propria madre ma dal giorno del decesso della Sig.ra Parte_2 impedisce l'ingresso al ricorrente che ha formulato a più riprese richieste in tal senso senza risultati. CP_1 [...] ha provveduto a sostituire le chiavi di accesso all'appartamento subito dopo la morte della Sig.ra Parte_2 ed impedito da allora l'accesso nell'appartamento.

CHE gli venivano comunicata, nella sua qualità di comproprietario la necessità di eseguire importanti lavori a carattere condominiale da

svolgere sul lastrico solare con accesso all'appartamento oggetto di domanda .

In ragione degli impedimenti frapposti dall'Avv. Gamma Marini all'accesso nell'immobile in comproprietà, il ricorrente è stato costretto a formulare ricorso alla Polizia Locale, segnalando la necessità di interventi urgenti nell'appartamento a tutela dell'incolumità degli altri condòmini e la circostanza dell'impossibilità di accedere all'interno della propria abitazione.

Tanto premesso, l'Avv. *Parte_1* chiede che il Tribunale "*Voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto, nominare un amministratore della cosa comune e precisamente dell'appartamento e del locale autorimessa siti in Roma, Via Monte delle Gioie n. 28 interno 16/chiede, ordinando, altresì, la consegna delle chiavi di accesso ai descritti luoghi. Con vittoria delle spese e compenso professionale come per legge*".

2. Si è costituita *CP_1* replicando che : vista la dichiarata nullità dell'atto di compravendita intercorso tra la signora *CP_3* d i figli dichiarata con sentenza n. 13314/2012 dal Tribunale di Roma è pacifico che la proprietà dell'immobile sia divisa tra la signora *CP_1* d il fratello *Pt_1* , tuttavia , secondo quote diverse a quelle prospettate dal ricorrente, poiché, dichiarato nullo l'atto di compravendita, l'intero appartamento è rientrato nell'asse ereditario ed è, pertanto nella disponibilità al 50% dei due figli e non certo al 75% di proprietà dell'avv. *Parte_1* la Signora *CP_1* si è sempre occupata della casa ove ora vive pagando l'intero condominio ed apportando delle evidenti migliorie senza mai pretendere alcun rimborso ed, al contrario, anticipando ogni spesa mediante anche l'erogazione di un mutuo dell'importo di € 70.000,00 per eseguire importanti lavori di manutenzione della cosa comune; il ricorrente non ha mai partecipato ad alcuna spesa e non ha mai discusso delle spese anticipate dalla sorella *CP_1* non mettendo mai in discussione il diritto della resistente ad abitare la casa familiare non rimborsando le spese anticipate ; la resistente vive nell'appartamento de quo insieme al figlio adolescente; il testamento olografo pubblicato in data 10 novembre 2021 per atti notar *Per_2* con il quale la signora *Parte_2* *[...]* nominava suo erede universale il figlio *Pt_1* estromettendo in toto la figlia *CP_1* è chiaramente illegittimo e lesivo del diritto di legittima ex art. 554 c.c.. ed è stato impugnato pendendo

giudizio r.g. 16250/22 dinanzi all'ottava sezione del Tribunale; nei cinque incontri di mediazione propedeutici a tale giudizio Pt_1 [...] on si è mai presentato.

Tanto premesso sostiene la resistente che disporre la nomina di un amministratore in questa situazione incerta , prima ancora sia stata presa una decisione in merito all'impugnativa del testamento ed alla ricostruzione della massa ereditaria, non appare ammissibile . Il ricorrente ha proposto plurime domande dinanzi al Tribunale civile , tutte respinte tra cui procedimento possessorio incardinato presso la sezione settima con r.g. 22979/22 conclusosi con ordinanza confermata dal Collegio con il rigetto e con la condanna del Pt_1 al pagamento delle spese processuali di cui la presente iniziativa è inutile duplicazione.

Conclude, pertanto la ricorrente chiedendo *"- rigettare il ricorso ex art. 1105 c.c perchè infondato in fatto e diritto con condanna alle spese processuali; - qualora il Giudicante ritenesse necessaria la nomina di un amministratore della cosa comune logica vorrebbe che, visto quanto esposto nei capitoli superiori, venga nominata la detentrice dell'immobile avv.* CP_1 *eventualmente in via pregiudiziale sospendere il presente procedimento ex art 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio r.g.n. 16250/2022. Con condanna alle spese, competenze ed onorari*".

3. Il ricorso d avviso del Collegio è inammissibile .

Come rilevato da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 18038 del 28/08/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1765 del 17/06/1974) il ricorso all'autorità giudiziaria in Sede di volontaria giurisdizione previsto dall'art 1105 quarto comma cod civ, per l'ipotesi in cui non vengano adottati i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, è improponibile quando tra i partecipanti alla comunione si controverta sull'esistenza e sull'estensione di diritti soggettivi. In particolare la Suprema Corte ha affermato che il ricorso ex art. 1105, comma 4 c.c., da parte di ciascun partecipante, può essere adottato per la tutela della comunione rispetto a terzi in funzione conservativa ma non è ammissibile ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti (così Cass. Sez. 3, 08/09/1998, n. 8876; Cass. Sez. U, 19/07/1982, n. 4213) quando gli stessi siano contestati . implicando una decisione in materia di diritti

soggettivi, per la cui risoluzione le parti si sono già affidate ai mezzi ordinari di contenzioso.

Anche , comunque, indipendentemente dall'accertamento delle effettive quote dei partecipanti alla comunione, va ricordato che il ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c. presuppone ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari in tal senso risolvendosi nell'adozione di atti di volontaria giurisdizione diretti a supplire od integrare, con l'intervento dell'AG, la manchevole attività delle parti nell'amministrazione dei propri interessi.

Sotto tale profilo le allegazioni di parte ricorrente, lette alla luce dei chiarimenti forniti dalla resistente, appaiono del tutto generiche . Mentre , infatti, l'Avv. *Parte_1* non specifica quali siano i lavori condominiali a cui la resistente si sarebbe rifiutata di dar corso rivendicando, soltanto, un diritto di ingresso nell'appartamento per ispezionarlo , parte resistente, in ciò non contrastata, ha dedotto di abitare da sempre l'immobile in contestazione e di averne curato sempre la manutenzione ordinaria e straordinaria . In tale situazione, pertanto, non è dimostrato il presupposto di cui all'art. 1105 c.c. quarto comma che presuppone che il contrasto tra i comunisti si risolva in una situazione di completa inerzia gestionale con ripercussioni immediate sulla *res.*

Considerato che il presente provvedimento di volontaria giurisdizione si è soffermato esclusivamente sull'ammissibilità della domanda senza involgere alcun accertamento in ordine ai diritti soggettivi in contesa, le spese relative devono rimanere a carico del ricorrente che le ha anticipate non trovando applicazione le regole dettate dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4706 del 30/03/2001)

p.q.m.

- rigetta il ricorso
- nulla in ordine alle spese di lite ;

Roma 26 giugno 2024

Il Presidente
Lorenzo Pontecorvo